

연구과제 성과활용에 따른 기술실시 계약서(표준)

☐ 연구과제명 :

☐ 총 연구개발비 : 원 (과학원 부담금 : 원, 참여기업부담금 : 원)

☐ 기술료 징수액 : 원 (과학원 부담금의 %)

☐ 기술실시기간 : 년 (년 ~ 년)

☐ 계약당사자

주관연구부서 :

실 시 기 업 :

실시기업대표자(이하 "실시기업"이라 한다)와 원장(이하 "과학원"이라 한다)은 주관연구부서에서 "연구과제"로 개발한 "연구과제결과"(이하 "기술"이라 한다)를 실시자가 실시함에 있어 다음과 같이 계약을 체결한다.

제1조(정의) ① 본 계약에서 "기술"이라 함은 "연구과제결과"를 말한다.

② 본 계약에서 "기술활용"이라 함은 상기기술을 이용하여 제품을 생산하고 매출이 발생하는 것을 말하며 "기술활용일"이라 함은 최초의 매출발생일을 말한다.

제2조(실시권의 내용) ① "과학원"은 본 협약의 조건에 따라 대한민국내에서 "기술"(특허가 발생한는 경우 별도 취급)을 사용하는데 동의하며 "실시기업"에게 실시권을 설정한다. 단, 국외실시의 경우에는 제3조에 따른다.

② 제1항의 "실시권"은 기술을 이용한 제품생산, 원가절감(생산성 향상), 품질향상 등의 권리를 말한다.

③ "실시기업"은 "과학원"의 사전 서면동의 없이 제3자에게 동 실시권을 제공하거나 양도할 수 없다.

④ "과학원"은 "실시기업"이 "기술"을 실시하지 아니하는 부분에 대하여는 실시권을 포기한 것으로 간주할 수 있다.

제3조(국외실시) "국외실시"는 대한민국이외의 지역에 실시권을 허용하거나 기술을 수출하는 것(동지역에서 제품을 생산, 판매하는 행위 포함)을 말하며, "실시기업"이 "기술"을 "국외실시"코자 하는 경우 사전에 "과학원"과 협의하여 본 계약과 별도로 "국외실시"에 관한 실시계약을 체결하여야 한다.

제4조(실시기간) 본 계약기간은 "실시자"가 제1조의 "기술"을 활용하는 날("기술활용일"

이라 한다)로부터 기산하여 00년이 되는 0000연도 말에 만료되는 것으로 한다.

제5조(기술활용시기) "실시기업"은 본 기술을 이용하여 특약이 없는 한 계약일로부터 1년 이내에 기술을 활용하여야 하며 정당한 사유 없이 동 기간내에 기술활용을 하지 못한 경우에는 본 기술의 실시를 포기한 것으로 간주한다.

제6조(기술료 납부) ① "실시기업"은 본 실시권에 대한 댓가로서 제2항의 기술료를 "과학원"에게 납부한다. 본 조항은 제2조 제4항에 의거 "실시기업"이 "기술"의 일부를 포기할 경우에도 계속 유효하다.

② "실시기업"은 본 계약체결시 기술료로 선금급 금 000원정(₩000)을 "과학원"에게 납부하고 잔금은 기술 활용일로부터 특별한 사유가 없는 한 8년 이내에 매년 분할 납부하되 납부금액과 일시는 다음과 같다.

1년차 년 월 일 원(W ₩)

8년차 년 월 일 원(W ₩)

③ 제2항의 선금급은 계약금액의 10% 이상이어야 한다.

제7조(산업재산권 및 기술의 개량) ① "과학원"이 본 기술의 결과로 특허권, 실용신안권 등의 산업재산권을 취득, 소유하였을 경우 "실시기업"은 본 계약에 불구하고 국유특허권실시기약을 별도로 체결하여야 하며, 진행중인 산업재산권도 이에 준한다.

② "실시기업" 또는 "실시기업"의 임원 및 피용자가 "기술의 개량, 확장, 대체 또는 추가발명"에 의한 기술(이하 "개량기술"이라 한다)을 적용하거나, 이를 근거로 새로운 산업재산권을 취득하고자 할 경우 "실시기업"은 사전에 "과학원"에게 통보하여 상호 협의하여 추진하여야 하며, 취득한 사업재산권은 쌍방의 공동소유로 한다. 특약이 없는 한, "개량기술"의 사용 역시 본 계약에 의하여 사용되는 것으로 보고 본 계약은 계속 유효하다.

제8조(신의성실의 의무와 자료협조) 본 계약이 목적하는 바를 상호 충족시키기에 필요한 제반사항에 대하여 "과학원"은 신의, 성실을 다하여 "실시기업"에게 적극 협조하여야 하고, "실시기업"은 본 계약을 성실히 이행하여야 하며 또한 "과학원"은 필요시 "실시기업"에게 연구개발 성과의 활용 등 필요한 자료를 요구할 수 있으며 "실시기업"은 응하여야 한다.

제9조(비밀보장) "실시기업"은 "기술"이 타인에게 제공되거나 누설되지 않도록 보안에 유의하여야 하며 이 의무에는 "실시기업"의 임원 및 피용자나 그 승계인을 통하여 사실상 위반됨이 없도록 하는 의무도 포함한다. 또한 본 조항은 본 계약의 해제 또는 해지되었을 경우에도 계속 유효하다.

제10조(계약의 변경 등) ① 본 계약의 내용은 "실시기업"과 "과학원"이 서면합의에 의하여 변경될 수 있다. 다만, "실시기업"의 생산능력이 제품수요를 충족하지 못하거나

"실시기업"이 "기술"을 기술적으로 충분히 실현하지 못하여 "실시기업"이 이를 개선할 능력이 없다고 인정될 경우 "과학원"은 "기술"의 "실시권"을 제3자에게도 허용할 수 있는 권리를 갖는다.

② "실시기업"은 본 계약체결 후 법인의 주소 등 중요사항을 변경하였을 경우에는 이를 지체 없이 "과학원"에게 통보하여야 하며, 그 불이행으로 인한 "과학원"의 착오는 "실시기업"의 항변으로부터 면책된다.

제11조(계약의 해지) ① "과학원"은 다음의 경우 30일전의 기한을 두고 "실시기업"에게 그 이행을 서면으로 최고함으로써 본 계약을 취소할 권리를 가지며 이에 따라 해지되었을 경우에도 "과학원"은 기 지급받은 금액을 환불하지 아니하며, "실시기업"은 기술자료를 "과학원"에게 반환하고 본 계약상의 모든 권리를 포기하여야 한다.

1. "기술활용일"까지 활용을 개시하지 아니하거나 "기술활용일"전이라도 "실시기업"이 활용을 포기한 것으로 "과학원"이 인정하는 경우

2. 제 5조에 정한 "기술활용일"이후라도 "실시기업"이 조업을 중단하여 계속할 수 없다고 인정한 때

3. 기타 본 계약상의 의무를 위반할 때

4. 본조 가항 내지 다항에 의거 해지되는 경우 "실시기업"은 해지일까지의 실시료를 계산, "과학원"에게 납부하여야 한다. 다만, 정당한 사유 없이 "실시기업"이 연구개발 성과를 생산과정에 이용하여 당해 제품의 매출액이 발생한 시점 이후 계약내용의 기술료 납부를 기피하였을 경우 "과학원"은 당해 연구개발비의 국립환경과학원 부담금 전액에 대하여 "실시기업"로부터 회수할 수 있다.

② 본 계약이 해지 또는 해제되었을 경우, "실시기업"은 스스로 또는 제3자로 하여금 "기술"을 실시토록 하거나 본 계약제품의 생산을 행할 수 없다.

제12조(손해배상) "실시기업"은 본 계약을 위반하여 "과학원"에게 손해를 끼쳤을 때에는 이를 배상하여야 한다.

제13조(명칭사용) "실시기업"은 본 계약과 관련하여 취득한 정보 및 "과학원"이 "실시기업"에게 제공한 보고서나 문서의 일부 또는 전부에 대한 그 원본이나 복제, 복사물을 광고판매 촉진, 기타 선전의 목적 및 쟁송상의 자료로 사용할 수 없으며, 또한 상기의 목적으로 "과학원"의 명칭을 암시하거나 사용하여서는 아니된다.

제14조(권리양도의 제한) "과학원"과 "실시기업"은 본 계약상 특약이 있는 경우를 제외하고 상호 상대방의 동의 없이 본 사업의 수행과정에서 취득되는 제반 권리를 제3자에게 제공하거나 양도할 수 없다.

제15조(분쟁해결) 본 계약과 관련하여 혹은 쌍방의 의무이행과 관련하여 분쟁이나 이견이 발생하는 경우 "과학원"과 "실시기업"은 이를 상호 협의하여 원만히 해결토록 노력하여야 하며, 이러한 분쟁이나 이견이 해결되지 않은 경우에는 『사단법인 대한상

사중재원』의 상사중재 규칙에 따라 중재로 최종 해결한다.

제16조(계약의 효력) 본 계약의 효력은 쌍방이 서명 날인한 날부터 유효하다.

제17조(해석) 본 계약에 명기되지 아니하거나 본 계약상의 해석상 이의가 있는 사항에 대하여는 쌍방의 합의에 의하여 결정한다. 본 계약서는 2통을 작성 서명날인하고, "실시기업"과 "과학원"이 각각 1통씩 보관한다.

년 월 일

국립환경과학원 원장

인

실시기업 대표자

인